بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

REGLEMENT N°25-02 DU 15 CHAOUAL 1446 CORRESPONDANT AU 14 AVRIL 2025 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DE CONSTITUTION, D'AGREMENT ET D'EXERCICE D'ACTIVITES DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT

Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,

- Vu la loi n°23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ;

- Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;

- Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;

- Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;

- Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;

- Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d'un membre du Conseil de la monnaie et du crédit ;

- Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;

- Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;

- Vu le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;

Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 14 avril 2025 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions relatives à l'autorisation de constitution et d'agrément des prestataires de services de paiement, dénommés par abréviation « PSP », et les modalités d'exercice de leurs activités.

Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par prestataire de services de paiement toute société constituée selon les formes prévues par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 91 de la loi n°23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21

juin 2023 portant loi monétaire et bancaire et agréée par le Gouverneur de la Banque d'Algérie pour fournir aux utilisateurs un ou plusieurs services de paiement prévus dans l'article 7 ci-dessous.

Art. 3. — Il est interdit à toute entité non autorisée conformément aux dispositions du présent règlement, d'utiliser la dénomination « prestataire de services de paiement » ou toute expression équivalente dans n'importe quelle langue que ce soit par sa dénomination, par sa raison sociale ou par une publicité, faisant croire qu'elle est agréée en tant que prestataire de services de paiement.

Art. 4. — Le PSP doit établir son siège social et héberger sa plate-forme de paiement et ses redondances, sur le territoire national.

I - Champ d'activité

Art. 5. — Le PSP est habilité à fournir, à titre de profession habituelle, un ou plusieurs service(s) de paiement visés à l'article 7 ci-dessous, dans le respect des conditions définies par le Conseil monétaire et bancaire.

Art. 6. — Au sens du présent règlement, on entend par :

- **Acquisition d'opération de paiement :** un service de paiement électronique fourni par un PSP qui, en vertu d'un contrat conclu avec un bénéficiaire, accepte et traite des opérations en vue du transfert de fonds pour le compte de ce dernier ;
- **Agent de services de paiement :** une personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant agissant au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs PSP, pour fournir les services de paiement pour lesquels elle a été mandatée ;
- **Bénéficiaire effectif :** toute personne physique telle que définie dans la loi n° 05-01 du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 06 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- **Compte de cantonnement :** un compte spécial ouvert par le PSP auprès d'une banque pour abriter, exclusivement, tous les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
- **Compte de paiement :** un compte ouvert par une personne physique ou morale auprès d'un PSP dûment agréé. Il permet au titulaire du compte d'effectuer toutes opérations de paiement pour lesquelles le prestataire est autorisé. Ce type de compte ne peut en aucun cas être à découvert ni rémunéré ;
- **Interopérabilité :** consiste en la connexion de la plate-forme de paiement du PSP avec les plate-formes d'autorisation des émetteurs d'instruments de paiement ;
- **Opération de paiement :** action consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, initiée par le payeur ou pour son compte par un tiers, ou par le bénéficiaire ;
- **Transmission de fonds :** un service de paiement basé sur des espèces fournies par un payeur à un PSP qui transmet le montant correspondant au bénéficiaire ou à un autre PSP en faveur du bénéficiaire et ce, sans le besoin de création de compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire ;
- **Utilisateur de services de paiement :** une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire.

- Art. 7. — A l'exclusion de toutes autres opérations, le PSP ne peut fournir, à titre de profession habituelle, que les services de paiement suivants :

a) Le versement et retrait d'espèces, et les opérations de gestion de compte de paiement ;

b) L'exécution des opérations de virements et prélèvements unitaires ou permanents ;

c) L'exécution des opérations de paiement, effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

d) L'émission de cartes de paiement ou de tout autre instrument de paiement similaire ;

e) L'acquisition d'opérations de paiement ;

f) Les opérations de transmission de fonds.

Art. 8. — Le PSP peut, à la demande d'un utilisateur de services de paiement, procéder à l'ouverture d'un compte de paiement soumis à des règles de plafonnement.

L'ouverture d'un compte de paiement est soumise à la conclusion d'une convention entre le PSP et l'utilisateur.

Le compte de paiement peut être alimenté soit à partir d'un compte bancaire, d'un compte postal ou d'un compte de paiement, soit par versement en espèces.

II - Conditions d'autorisation de constitution

Art. 9. — La demande d'autorisation de constitution d'un PSP est adressée, par le requérant, au président du Conseil monétaire et bancaire pour examen par le Conseil. Elle est appuyée d'un dossier, constitué :

- d'un projet des statuts ;
- d'une étude technico-économique du projet, mettant en exergue le programme d'activités sur trois (3) ans indiquant, notamment le(s) service(s) de paiement envisagé(s) ;
- de l'origine des fonds, de la qualité et de l'honorabilité des fondateurs et apporteurs de fonds et de leurs bénéficiaires effectifs, le cas échéant, de leur engagement formel à apporter leur soutien, ainsi que la nature de l'actionnariat ;
- de la liste des principaux dirigeants, leur honorabilité, leur qualification ainsi que leur expérience dans les domaines technologique et financier ;
- des moyens financiers, techniques et humains à mettre en œuvre et l'organisation interne ;
- du descriptif du projet de recours aux agents de services de paiement ;
- du descriptif des fonctionnalités du projet de plate-forme de paiement ;
- du descriptif du projet de dispositif de traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement.

Le requérant doit, également, fournir un recueil de documents retraçant ses projections de conformité aux dispositions légales et réglementaires régissant :

- le dispositif de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques, notamment opérationnels, associés à l'activité envisagée ;
- le dispositif de gestion et de sécurité de la plate-forme de paiement ;
- le système d'information et de reporting ;
- le dispositif comptable ;
- le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- la politique de confidentialité, de protection des données et des fonds, et de lutte contre la fraude.

Art. 10. — Le Conseil monétaire et bancaire se prononce sur l'autorisation de constitution du PSP par décision.

L'autorisation accordée au requérant peut, éventuellement, être assortie de conditions spéciales, d'obligations ou de recommandations.

La décision notifiée au requérant, par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire, prend effet à compter de la date de sa notification.

III - Conditions d'agrément

Art. 11. — Le requérant qui a obtenu l'autorisation prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus est tenu de requérir auprès du Gouverneur de la Banque d'Algérie, l'agrément visé à l'article 100 de la loi n°23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire.

La demande d'agrément, appuyée des éléments d'informations de constitution et de documents constitutifs du dossier, est adressée au Gouverneur de la Banque d'Algérie, au plus tard, douze (12) mois, à compter de la date de notification de la décision d'autorisation de constitution.

Art. 12. — En sus des éléments d'informations et des documents constitutifs exigés, le requérant doit fournir un rapport d'évaluation de l'ensemble des composantes de l'infrastructure de base, des systèmes technologiques, de la sécurité des informations ainsi que du degré d'efficacité de ces systèmes et de leur capacité à soutenir les activités du PSP en toute sécurité et d'en assurer la continuité de l'activité.

Ce rapport doit être élaboré par un cabinet externe indépendant justifiant de références avérées en la matière.

Art. 13. — La demande d'agrément du PSP doit comprendre, également, un dossier d'agrément des dirigeants et d'habilitation des cadres responsables, désignés aux fins de la détermination effective de l'orientation de l'activité, de son contrôle et de la gestion de l'entité à mettre en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Pour l'exercice de son activité, le PSP doit disposer d'un capital minimum de cent soixante millions de dinars algériens (160 000 000 DA).

La libération de la totalité du capital, en numéraire, doit intervenir après l'obtention de l'autorisation de constitution et avant l'introduction de la demande d'agrément.

Art. 15. — Une mission d'inspection est diligentée par les services concernés de la Banque d'Algérie, à l'effet de s'assurer que les moyens humains et matériels nécessaires à l'entrée en activité de l'entité considérée sont réunis. Un rapport en est adressé au Gouverneur de la Banque d'Algérie.

Art. 16. — L'agrément est accordé par décision du Gouverneur de la Banque d'Algérie pour l'exercice de l'activité de PSP, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions de constitution.

La décision d'agrément est notifiée au requérant par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire.

Cette décision sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Le requérant ayant obtenu l'agrément doit, sous peine de nullité, entrer en activité dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois, à compter de la date de la remise de l'agrément.

L'agrément fixe, conformément à l'autorisation du Conseil monétaire et bancaire, le périmètre de compétence du PSP agréé, notamment les services qu'il est habilité à fournir.

Art. 17. — Toutes modifications des statuts du PSP portant sur l'objet ou le capital ou l'actionnariat intervenant avant ou après l'obtention de l'agrément, doivent être préalablement autorisées par le Conseil monétaire et bancaire.

IV - Recours aux agents de services de paiement

Art. 18. — Le PSP peut mandater, en vertu d'un contrat, des agents pour fournir certains des services de paiement pour lesquels il a été autorisé. Il demeure dans ce cas, entièrement responsable vis-à-vis de la Banque d'Algérie des actes accomplis par ses agents, lors de la fourniture des services de paiement.

Le PSP doit systématiquement informer la Banque d'Algérie de tout mandat conclu avec un agent des services de paiement, et tenir à jour, sur son site web, une liste détaillée des agents qu'il a mandaté pour offrir des services à son nom et pour son compte.

V - Plate-forme de paiement et système d'information

Art. 19. — Le PSP est tenu de mettre en place une plate-forme de paiement, afin d'assurer les fonctionnalités liées aux services de paiement pour lesquels il a été autorisé. Cette plate-forme doit :

- être interopérable avec toute plate-forme d'autorisation des instruments de paiement acceptés par le PSP ;

- permettre aux utilisateurs d'accéder aux différents services offerts de manière sécurisée.

Le PSP assure une haute disponibilité de sa plate-forme de paiement et met régulièrement à jour le plan de continuité d'activité.

Art. 20. — Toute refonte ou évolution substantielle de la plate-forme de paiement doit être, préalablement à la mise en production, évaluée selon les mêmes conditions prescrites dans l'article 12 ci-dessus. La Banque d'Algérie en est informée.

Art. 21. — Le système d'information du PSP assure la gestion sécurisée de toutes les données et informations traitées et générées dans le cadre de l'exercice de son activité, en garantissant leur fiabilité, leur traçabilité, leur intégrité, leur confidentialité et leur disponibilité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

VI - Protection des utilisateurs des services de paiement

Art. 22. — Le PSP assure la bonne fin des opérations ordonnées par les utilisateurs.

Il doit établir des règles claires pour l'information des utilisateurs sur l'exécution de chaque opération de paiement effectuée.

Art. 23. — Le PSP est tenu d'assurer, en permanence, la protection de l'ensemble des fonds reçus par les utilisateurs et inscrits sur leurs comptes de paiement.

Ces fonds sont identifiés, distinctement, dans sa comptabilité et ne peuvent, en aucun cas, être confondus avec d'autres fonds. Ils doivent être déposés sur un compte de cantonnement ouvert auprès d'une banque.

Art. 24. — Le PSP doit souscrire à une garantie bancaire ou à une assurance responsabilité civile professionnelle visant à couvrir les éventuels pertes ou dommages subis par les utilisateurs des services de paiement en cas de défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations financières.

Art. 25. — Les conditions tarifaires et d'utilisation des services de paiement pratiquées par le PSP, doivent être portées à la connaissance des utilisateurs et du public, par tous moyens appropriés, y compris sur son site web.

Art. 26. — Le PSP doit se doter d'un dispositif diligent de veille, de réception et de traitement des réclamations formulées par les utilisateurs de services de paiement.

Ce dispositif est déployé au moyen de canaux facilement accessibles aux utilisateurs.

VII - Dispositions diverses

Art. 27. — Le PSP tient sa comptabilité, conformément au plan de comptes bancaire en vigueur et aux règles particulières édictées par la Banque d'Algérie.

Les états financiers annuels doivent être certifiés par, au moins, un commissaire aux comptes dont la désignation est soumise à un avis préalable de la commission bancaire.

Le PSP est tenu de respecter les exigences prudentielles définies par règlement.

Art. 28. — Le PSP doit mettre en place un dispositif de contrôle interne et de gestion des risques adapté à la nature, à la complexité, à la diversité et au volume de ses activités et aux risques auxquels il est exposé. Ce dispositif permet, notamment de garantir la sécurité du système d'information et des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données des utilisateurs de services de paiement.

Art. 29 — Le PSP est soumis, au même titre que tous les autres assujettis, aux dispositions du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu'aux instructions et mesures réglementaires édictées pour son application.

À ce titre, il est tenu de se conformer à l'ensemble des obligations prévues dans ce cadre, de manière proportionnée à la nature de ses activités, à leur complexité, à leur diversité, à leur volume ainsi qu'aux risques qui y sont associés.

Art. 30. — Le PSP doit disposer d'un plan de sortie traitant les scénarios de cessation partielle ou totale de ses activités, et doit prévoir des évaluations de risques adéquates ainsi que des estimations globales du temps de sortie partielle ou définitive.

Art. 31. — Le non-respect des obligations prévues par les dispositions du présent règlement, entraîne l'application de la procédure prévue à l'article 126 de la Loi monétaire et bancaire.

Art. 32. — Les dispositions d'application du présent règlement sont fixées par instruction de la Banque d'Algérie.

Art. 33. — Le présent règlement sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur
Salah-Eddine TALEB